

0003209-31.2017.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciano De Moura Cruz

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 8110/2017 - 4º Distrito

Policial de Guarulhos, 1274/2017 - 4º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VINICIUS DOS SANTOS FONTES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano De Moura Cruz

Vistos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003209-31.2017.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003209-31.2017.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 8110/2017 - 4º Distrito

Policial de Guarulhos, 1274/2017 - 4º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VINICIUS DOS SANTOS FONTES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano De Moura Cruz

Vistos.

Vinicius dos Santos Fontes, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 24 de dezembro de 2017, por volta das 11h23min, no interior do "Centro de Detenção Provisória de Guarulhos II", situado na Avenida Guinle, Cumbica, cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, uma porção de maconha (Cannabis Sativa L), com peso líquido aproximado de 11,21g (onze gramas e vinte e um decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, o denunciado ingressou no "Centro de Detenção Provisória de Guarulhos II" portando o entorpecente acima descrito, a fim de entregá-lo a seu irmão, que se encontra preso naquele estabelecimento prisional. A fim de assegurar êxito na empreitada delitiva, momentos antes, o indiciado ocultou o entorpecente no interior das bordas de alguns pedaços de pizza.

Ocorre que, enquanto o denunciado tentava adentrar no estabelecimento prisional, agentes de segurança realizaram minuciosa inspeção no alimento levado pelo acusado, vindo a encontrar a droga acima descrita no interior das bordas das pizzas. Ao ser indagado, o denunciado admitiu informalmente que pretendia entregar a droga para seu irmão que se encontra detido naquele estabelecimento prisional. Em razão disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia.

As circunstâncias que envolveram a infração, o local do flagrante, a relevante quantidade e a maneira pela qual a droga foi ocultada, indicam, com segurança, que as substâncias eram destinadas a terceiros. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial (fls.01/37). O réu foi notificado (fl. 96) e apresentou defesa prévia (fl.101), sendo a denúncia devidamente recebida (fl.103).

Em audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à inquirição de duas testemunhas, bem como ao interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da pretensão acusatória, nos termos da denúncia (fls. 191), enquanto a Defesa postulou pela absolvição do acusado com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, apresentando pedidos subsidiários em caso de condenação (fls. 195/199).

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelas fotos (fls. 14/15), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 16), pelo laudo de constatação de entorpecentes (fl. 20), pelo laudo pericial do exame químico-toxicológico (fls. 126/128), bem como pela prova oral colhida em audiência.

A testemunha Wagner Paulo da Silva, Agente Penitenciário, relatou que trabalha no centro de detenção provisória; em visitas, realiza vistoria; foi detectado produto suspeito na borda da pizza; havia uma substância análogo à entorpecentes; ele não confessou os fatos.

A testemunha André Luiz Paulino de Aguiar, Agente Penitenciário, relatou que, durante a vistoria da alimentação, o réu trouxe um pote transparente com fatias de pizza; foi visto que havia algo estranho, esverdeado e, supostamente, poderia ser entorpecente; o réu estava indo visitar o irmão; o réu não mencionou nada na ocasião.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia. Não há dúvidas da prática da infração penal pelo acusado, o que se extrai especialmente pela prisão em flagrante e pelas provas colhidas na fase policial e em audiência judicial. Os Agentes Penitenciários, em juízo, confirmaram que com o acusado, que estava ingressando no estabelecimento prisional para visita de seu irmão, foram encontradas as drogas que estavam nas bordas de pizzas.

Nesse sentido, os depoimentos das testemunhas e perícia realizada demonstram a certeza da materialidade e autoria delitivas.

Por fim, ressalto que ficou demonstrada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o réu foi preso ao ingressar no "Centro de Detenção Provisória de Guarulhos II". De tal modo, reconhecida a

ocorrência do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, acrescida da causa de aumento do art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e demonstrada a responsabilidade do acusado por este delito, passa-se à individualização das penas de acordo com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria das penas, quanto aos antecedentes, o acusado não possui condenações criminais transitadas em julgado, razão pela qual não há que se falar em vida pregressa delituosa para fins de majoração da pena provisória. A natureza e a quantidade da droga, embora tenham auxiliado à caracterização da mercancia, não são significativas a fundamentar uma elevação da pena base. Diante de tais aspectos, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplica-se a pena base no mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, sendo que o reconhecimento de qualquer atenuante não é capaz de alterar a pena nessa etapa da dosimetria, que não pode ficar abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, tendo em vista a prática do tráfico ilícito de drogas ocorreu nas dependências de estabelecimento prisional, a pena deve ser aumentada de 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ainda, presente a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto o acusado é primário, não registra maus antecedentes, bem como não há nos autos demonstração inequívoca de que integre organização criminoso e se dedique a atividades ilícitas. Como a circunstância relativa ao tráfico de drogas cometido nas dependências de presídio já foi utilizada para aumentar a pena, não poderá ser empregada para fundamentar uma pequena redução neste momento, sob pena de se configurar bis in idem, razão pela qual a pena deve ser reduzida de 2/3, resultando em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Na hipótese dos autos, observa-se que o acusado é primário, sendo que a quantidade de drogas apreendidas permitiu a incidência do disposto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Assim, levando-se em conta esses aspectos, o regime para cumprimento da pena é o aberto.

Ainda, pelos mesmos motivos acima expostos, viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal. Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial – Pedido de afastamento do redutor de penas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 – Estando presentes os requisitos da primariedade e dos bons antecedentes e ausentes indícios da dedicação da acusada a atividades criminosas, a concessão do benefício era mesmo de rigor. Recurso desprovido. Recurso defensivo – Pedido de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição desta pena corporal por restritivas de direitos. Recurso provido, com base na recente decisão exarada pelo C. STJ no Habeas Corpus nº 596.603/SP." (TJSP; Apelação Criminal 0000359-67.2018.8.26.0535; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021).

Dessa forma, a pena privativa de liberdade é substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena (art. 46, CP), e prestação pecuniária (art. 45, §1º, CP) de um salário-mínimo a favor de entidade pública ou privada com destinação social, especificada oportunamente pelo juízo da execução. Por se tratar de "tráfico privilegiado", conforma exposto acima, e por ter sido fixado regime aberto para o cumprimento da pena, concedo à acusada o direito ao recurso em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o acusado Vinicius dos Santos Fontes como incurso no art. 33, §4º, c.c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto (a qual substituo por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena e prestação

pecuniária de um salário-mínimo a favor de entidade pública ou privada com destinação social, especificada oportunamente pelo juízo da execução), e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

Transitada em julgado a presente decisão: a) notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, caput, do CP); b) oficie-se ao TRE/SP, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Defiro a gratuidade, ante a assistência da Defensoria Pública.

Providencie-se o necessário.

Publique-se. Intime-se.

Guarulhos, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA